1/2/83

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM DẦU CHỞ RỜI

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Trừ những điều loại trừ ở các Điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, đơn bảo hiểm này bồi thường

1.1 tổn thất, vấy bẩn của đối tượng được bảo hiểm được quy hợp lý cho

1.1.1 cháy hoặc nổ

1.1.2 tàu, thuyền chìm đắm, mắc cạn hay lật úp

1.1.3 đâm va của tàu với bất kỳ vật thể bên ngoài nào trừ nước

1.1.4 dỡ hàng tại cảng lánh nạn

1.1.5 động đất, núi lửa phun, sét đánh,

1.2 tổn thất, vấy bẩn của đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi

1.2.1 hy sinh tổn thất chung

1.2.2 ném hàng xuống biển

1.2.3 rò rỉ từ đường ống khi chuyển tải, dỡ hàng

1.2.4 sự bất cẩn của thuyền trưởng, thuyền viên khi bơm hàng, bơm nước dằn, bơm nhiên liệu

1.3 sự vấy bẩn của đối tượng được bảo hiểm bởi ảnh hưởng của thời tiết.

Điều khoản Tổn thất chung

2 Đơn bảo hiểm này bồi thường tổn thất chung và chi phí cứu hộ, được định đoạt hay xác định theo hợp đồng vận tải và/hoặc luật, tập quán chi phối, phát sinh để tránh hay liên quan đến việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những điểm loại trừ ở các Điều 4, 5, 6 và 7 hay ở bất kỳ chỗ nào khác trong đơn bảo hiểm này.

Điều khoản "Hai tàu đâm va cùng lỗi"

3 Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo "Điều khoản hai tàu đâm va cùng có lỗi" của hợp đồng vận tải như là một tổn thất được bồi thường. Trong trường hợp có khiếu nại từ phía chủ tàu theo "Điều khoản hai tàu đâm va..." kể trên, người được bảo hiểm sẽ thông báo cho người bảo hiểm, và người bảo hiểm, với chi phí của mình, sẽ bảo vệ người được bảo hiểm trước khiếu nại trên.

CÁC LOẠI TRỪ

Điều khoản loại trừ chung

4 Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho

4.1 tổn thất, chi phí được quy cho lỗi cố ý của người được bảo hiểm

4.2 rò rỉ thông thường, tổn thất thông thường về trọng lượng hay thể tích, rách vỡ, móp méo thông thường của đối tượng được bảo hiểm

4.3 tổn thất, thiệt hại hay chi phí do ẩn tỳ, nội tỳ hoặc tính chất tự nhiên của đối tượng được bảo hiểm.

4.4 tổn thất, chi phí bởi sự chậm trễ, dù sự chậm trễ này bởi một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí được bồi hoàn theo Điều 2 ở trên)

4.5 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ tình trạng không có khả năng thanh toán, không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu.

4.6 tổn thất, chi phí bởi việc sử dụng bất kỳ vũ khí chiến tranh nào có sử dụng sự phân rã, tổng hợp của nguyên tử, hạt nhân hay bất kỳ thứ gì khác như vũ khí, vật chất có phóng xạ hay phản ứng vật lý.

Điều khoản loại trừ sự không đủ khả năng đi biển và sự không phù hợp của tàu

5 5.1 Đơn bảo hiểm này không bồi thường tổn thất, chi phí gây ra bởi

- tàu, thuyền không đủ khả năng đi biển,
- tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công – ten – nơ, kiện chứa hàng không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm
- nếu Người được bảo hiểm hoặc Người làm công che giấu sự không đủ khả năng đi biển hay sự không phù hợp đó tại thời điểm đối tượng được bảo hiểm được xếp lên.

5.2 Người bảo hiểm từ chối bất kỳ sự vi phạm nào của việc ngụ ý bảo đảm khả năng đi biển của tàu và sự phù hợp của tàu để vận chuyển đối tượng được bảo hiểm tới đích đến, trừ khi người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ biết được sự không đủ khả năng đi biển hay sự thích hợp đó.

Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh

6 Đơn bảo hiểm này không bồi thường tổn thất, chi phí bởi

6.1 chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, bạo loạn dân sự bởi, hay bất kỳ hành động thù địch do hay chống lại một thế lực tham chiến

6.2 bắt giữ, tịch thu, giam cầm, câu lưu (trừ cướp biển), và hậu quả của bất kỳ mưu toan nào với mục đích trên

6.3 mìn, thủy lôi, bom vô chủ hay các vũ khí chiến tranh vô chủ khác.

Điều khoản loại trừ rủi ro đình công

7 Đơn bảo hiểm này không bồi thường tổn thất, chi phí

7.1 bởi những người đình công, bế xưởng, những người tham gia các vụ quấy rối lao động, bạo động dân sự

7.2 là kết quả của các vụ đình công, bế xưởng, bạo động dân sự

7.3 bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hay bất kỳ người nào hành động với động cơ chính trị

PHẠM VI BẢO HIỂM

8 8.1 Đơn bảo hiểm này có hiệu lực từ khi đối tượng được bảo hiểm rời bồn chứa tại địa điểm ghi trên đơn với mục đích xếp lên phương tiện vận chuyển để bắt đầu việc vận chuyển, tiếp tục vận chuyển thông thường và kết thúc *Điều khoản vận chuyển*

8.1.1 khi đối tượng được bảo hiểm được đưa vào bồn chứa tại nơi hoặc vào tàu chứa ở điểm đến ghi trên đơn

hoặc

8.1.2 vào lúc hết hạn 30 ngày sau khi tàu tới nơi đến ghi trên đơn,

tùy theo trường hợp nào đến trước.

8.2 Nếu sau khi đưa xuống khỏi tàu biển để đưa vào tàu khác tại địa điểm, cảng dỡ hàng nhưng trước khi hết hiệu lực của đơn bảo hiểm này theo Điều 8.1 ở trên, toàn bộ hay một phần đối tượng được bảo hiểm được chuyển tới một địa điểm khác với đích đến trên đơn bảo hiểm này, thì đơn bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần đối tượng được bảo hiểm này sẽ không mở rộng cho việc bắt đầu vận chuyển tới địa điểm khác đó *trừ khi có thoả thuận và người bảo hiểm nhận được thông báo ngay của người được bảo hiểm.*

8.3 *Với thông báo gửi ngay cho người bảo hiểm và nộp phí bổ sung nếu có yêu cầu*, đơn bảo hiểm này vẫn duy trì hiệu lực (tới khi chấm dứt theo các Điều 8.1, 8.2 ở trên và tuân thủ Điều 9 dưới đây) trong khi chậm trễ ngoài tầm kiểm soát của người được bảo hiểm, trong khi chệch hướng, trong khi bắt buộc dỡ hàng, đưa lại lên tàu, chuyển tải và trong khi thay đổi hành trình ngoài khả năng kiểm soát của người được bảo hiểm.

9 Nếu trong các tình huống ngoài khả năng kiểm soát của người được bảo hiểm khi hợp đồng chuyên chở chấm dứt tại cầu cảng hay nơi đến khác với địa điểm ghi trên đơn hoặc việc vận chuyển chấm dứt khác với Điều 8 ở trên, đơn bảo hiểm này cũng sẽ chấm dứt hiệu lực *trừ khi một thông báo được gửi ngay tới người bảo hiểm và yêu cầu tiếp tục khi đơn bảo hiểm này vẫn có hiệu lực và chấp nhận nộp thêm phí nếu có yêu cầu của người bảo hiểm,* *Điều khoản chấm dứt hợp đồng vận chuyển*

9.1 tới khi hàng hóa được bán, giao tới địa điểm trên trừ khi có thỏa thuận đặc biệt, tới khi kết thúc thời hạn 30 ngày sau khi hàng hóa được bảo hiểm đến địa điểm trên, tùy theo trường hợp nào đến trước,

hoặc

9.2 trong vòng 30 ngày kể trên (hoặc có thỏa thuận mở rộng) nếu hàng hóa được chuyển đến địa điểm trên đơn này hoặc nơi nào khác, thì

việc chấm dứt hiệu lực của bảo hiểm sẽ tuân thủ theo Điều 8 ở trên.

10 Nếu sau khi cấp đơn bảo hiểm này, người được bảo hiểm thay đổi điểm đến, thì đơn bảo hiểm này vẫn có hiệu lực với thông báo gửi ngay cho người bảo hiểm và đóng thêm phí cũng như các điều kiện được thỏa thuận. *Điều khoản thay đổi hành trình*

KHIẾU NẠI

11 11.1 Để được bồi thường theo đơn bảo hiểm này, người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. *Điều khoản quyền lợi bảo hiểm*

11.2 Tuân thủ điều 11.1 trên đây, người được bảo hiểm sẽ được bồi thường cho các tổn thất được bảo hiểm trong thời hạn của đơn bảo hiểm này, bất kể tổn thất đó xảy ra trước khi đơn bảo hiểm này được cấp ra trừ khi người được bảo hiểm biết được tổn thất đó mà người được bảo hiểm không biết.

12 Nếu do hậu quả của rủi ro được bảo hiểm bởi đơn bảo hiểm này, việc vận chuyển chấm dứt tại cảng hay địa điểm khác với ghi trên đơn, người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho người được bảo hiểm các chi phí hợp lý phát sinh để dỡ xuống, lưu kho, chuyển đối tượng được bảo hiểm đến địa điểm ghi trên đơn. *Điều khoản chi phí giao hàng*

Điều 12 này tuân thủ theo các loại trừ ở các Điều 4, 5, 6 và 7 trên đây, không áp dụng cho tổn thất chung, chi phí cứu hộ, sẽ không bao gồm các chi phí phát sinh từ lỗi, sự bất cẩn, khó khăn tài chính, mất khả năng thanh toán của người được bảo hiểm, người làm công.

13 Khiếu nại về tổn thất toàn bộ ước tính sẽ không được bồi thường trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ hợp lý (1) khi thấy rằng tổn thất toàn bộ thực tế là không tránh khỏi hoặc (2)khi các chi phí bỏ ra để khôi phục, chuyển đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến vượt quá giá trị của nói tại đích đến. *Điều khoản Tổn thất toàn bộ ước tính*

14 14.1 Nếu người được bảo hiểm ký bất kỳ đơn bảo hiểm vượt giá trị nào cho lô hàng được bảo hiểm thì giá trị thỏa thuận của lô hàng sẽ được coi là bằng tổng số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này và tất cả các đơn bảo hiểm vượt giá trị cùng bồi thường cho tổn thất, trách nhiệm theo đơn bảo hiểm này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn với tổng số tiền bảo hiểm kể trên. *Điều khoản bảo hiểm vượt giá trị*

Trong trường hợp có khiếu nại tổn thất, người được bảo hiểm sẽ cung cấp bằng chứng số tiền bảo hiểm theo tất cả các đơn bảo hiểm khác cho người bảo hiểm.

14.2 **Nếu đây là đơn bảo hiểm vượt giá trị thì điều sau được áp dụng:**

Giá trị thỏa thuận của lô hàng được coi là bằng tổng số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm đúng giá trị và tất cả các đơn bảo hiểm

vượt giá trị bồi thường cho cùng tổn thất, và trách nhiệm của đơn bảo hiểm này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn với tổng số tiền bảo hiểm kể trên.

Trong trường hợp có khiếu nại tổn thất, người được bảo hiểm sẽ cung cấp bằng chứng số tiền bảo hiểm theo tất cả các đơn bảo hiểm khác cho người bảo hiểm.

15 Các khiếu nại về rò rỉ, hao hụt được bảo hiểm sẽ được định đoạt như sau: *Điều khoản điều chỉnh*

15.1 Số tiền bồi thường sẽ là tỷ lệ của phần thể tích bị tổn thất, được xác định bằng cách so sánh tổng thể tích được xác nhận rời khỏi bồn chứa để lên tàu với tổng thể tích được xác nhận đã giao vào bồn chứa khi chấm dứt việc vận chuyển, nếu hợp đồng mua bán dựa trên khối lượng mà không căn cứ thể tích thì số tiền bồi thường sẽ tính toán theo khối lượng dựa trên cách tính khối lượng như ở trên.

Khái niệm "tổng thể tích" ở Điều 15.1 này có nghĩa là toàn bộ thể tích kể cả phần lắng cặn và nước hoà lẫn, trừ lượng nước mà người được bảo hiểm chỉ ra là đã tăng lên bất thường trong quá trình vận chuyển do các rủi ro được bảo hiểm bởi đơn này.

15.2 Sự điều chỉnh được tính toán theo Điều 15.1 ở trên để loại bỏ bất kỳ sự thay đổi về thể tích bởi sự thay đổi nhiệt độ và bất kỳ sự thay đổi rõ ràng về lượng phát sinh bởi việc sử dụng các cách tính mâu thuẫn nhau.

15.3 Nếu đơn bảo hiểm này đưa ra mức giới hạn áp dụng cho các khiếu nại về rò rỉ và hao hụt, thì mức giới hạn này được hiểu là bao gồm tổn thất thông thường về trọng lượng và khối lượng trừ khi tổn thất bởi sự thay đổi nhiệt độ và thay đổi mức nước. Nếu không có điều này, số tiền được bồi thường theo các Điều 15.1 và 15.2 sẽ áp dụng mức giảm trừ cho bất kỳ sự tổn thất thông thường nào loại trừ Điều 4.2 ở trên.

QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM

16 Đơn bảo hiểm này không phục vụ quyền lợi của người vận chuyển và người nhận hàng hóa ký gửi. *Điều khoản không phục vụ quyền lợi*

GIẢM THIỂU TỔN THẤT

17 Với tổn thất được bảo hiểm, người được bảo hiểm và người làm công có trách nhiệm *Điều khoản nghĩa vụ của người được bảo hiểm*

17.1 tiến hành các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất,

và

17.2 bảo đảm rằng các quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận hàng ký gửi hay bất kỳ bên thứ ba nào khác đều được bảo lưu và

có hiệu lực

và bên cạnh các tổn thất được bồi thường, người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho người được bảo hiểm các chi phí hợp lý phát sinh nhằm duy trì các quyền trên.

18 Các biện pháp của người bảo hiểm, người được bảo hiểm nhằm bảo vệ, khôi phục đối tượng được bảo hiểm sẽ không bị coi là sự từ chối, chấp nhận việc từ bỏ hàng hoặc làm phương hại các quyền của bên kia. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

19 Điều kiện của đơn bảo hiểm này là người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong khả năng của họ. *Điều khoản khẩn trương hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

Điều khoản áp dụng luật và tập quán

20 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Chú ý: - Khi biết đến một sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần phải thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và quyền lợi được bồi thường phụ thuộc vào việc tuân theo nghĩa vụ này.

CL.273

1/2/83

INSTITUTE BULK OIL CLAUSES

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below, *Risks Clause*

1.1 loss of or contamination of the subject-matter insured reasonably attributable to

1.1.1 fire or explosion

1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized

1.1.3 collision or contact of vessel or craft with any external object other than water

1.1.4 discharge of cargo at a port or place of distress

1.1.5 earthquake volcanic eruption or lightning,

1.2 loss of or contamination of the subject-matter insured caused by

1.2.1 general average sacrifice

1.2.2 jettison

1.2.3 leakage from connecting pipelines in loading transhipment or discharge

1.2.4 negligence of Master Officers or Crew in pumping cargo ballast or fuel,

1.3 contamination of the subject-matter insured resulting from stress of weather.

2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance. *General Average Clause*

3 This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own *"Both to Blame Collision" Clause*

cost and expense, to defend the Assured against such claim.

EXCLUSIONS

4 In no case shall this insurance cover *General Exclusions Clause*

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

4.3 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

4.4 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.5 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel

4.6 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

5 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from *Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause*

unseaworthiness of vessel or craft,

unfitness of vessel craft or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.

5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

6 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by *War Exclusion Clause*

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7 In no case shall this insurance cover loss damage or expense *Strikes Exclusion Clause*

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8 8.1 This insurance attaches as the subject-matter insured leaves tanks for the purpose of loading at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either *Transit Clause*

8.1.1 as the subject-matter insured enters tanks on discharge to place of storage or to storage vessel at the destination named herein,

or

8.1.2 on the expiry of 30 days after the date of arrival of the vessel at the destination named herein,

whichever shall first occur.

8.2 If, after discharge from the oversea vessel into craft at the final port or place of discharge, but prior to the termination of this insurance under 8.1 above, the subject-matter insured or any part thereof is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, the insurance on the subject-matter insured or such part thereof shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination, *unless otherwise agreed by the Underwriters upon receipt of prompt notice from the Assured.*

8.3 *Subject to prompt notice being given to the Underwriters and to an additional premium if required by them*, this insurance shall remain in force (until terminated under 8.1 or 8.2 above and subject to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any other variation of the adventure provided such other variation is beyond the control of the Assured.

9 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is terminated otherwise than as provided in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters,* either *Terminatio n of Contract of Cariage Clause*

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

9.2 if the goods are forwarded within the said period of 30 days (or any

agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

10 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.* *Change of Voyage Clause*

CLAIMS

11 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. *Insurable Interest Clause*

11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

12 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. *Forwarding Charges Clause*

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

13 No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. *Constructive Total Loss Clause*

14 14.1 If any Increased Value Insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, the liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased Value Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance.

15 Claims for leakage and shortage recoverable under this insurance are to be adjusted as follows:- *Adjustment Clause*

15.1 The amount recoverable shall be the proportionate insured value of the volume of oil lost, to be ascertained by a comparison of the gross volume certified as having left tanks for loading on to the vessel with the gross volume certified as having been delivered to tanks at the termination of the transit, except that where the contract of sale is based on weight and not on volume the amount recoverable may be calculated on a weight basis from such certified quantities.

The term "gross volume" in this Clause 15.1 means total volume without deduction of sediment and water content and free water, except to the extent that the amount of water can be shown by the Assured to have increased abnormally during the insured transit as a result of the operation of a risk covered by this insurance.

15.2 Adjustment shall be made to the calculation under 15.1 above to eliminate any change in volume caused by variation in temperature and any apparent change in quantity arising from the use of inconsistent procedures in determining the certified quantities.

15.3 Where this insurance provides for an excess to be applied to claims for leakage or shortage, such excess shall be deemed to include ordinary loss in weight or volume except when caused by variation in temperature or settling out of water. Where there is no such provision, the amount recoverable in accordance with Clauses 15.1 and 15.2 shall be subject to reduction for any ordinary loss excluded by Clause 4.2 above.

BENEFIT OF INSURANCE

16 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

17 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder *Duty of Assured Clause*

17.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or miniming such loss,

and

17.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

18 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

19 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTICE

20 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

NOTE:- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.273